



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1318 del 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 del 13/08/2026

PROPOSTA N. 2321 del 13/08/2026

OGGETTO: Ripiano delle perdite dell'esercizio 2020 della società partecipata SA.CAL S.p.A. - impegno di spesa e liquidazione

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13.08.2026 ad oggetto "Approvazione del ripiano parziale delle perdite della società SA.CAL. S.p.a e conseguente utilizzo parziale della quota accantonata del risultato di amministrazione al Fondo Perdite Società Partecipate (Art. 21, D. Lgs. n. 175/2016)."
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000."

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), con particolare riferimento all'art. 21, il quale disciplina gli obblighi di accantonamento sul bilancio dell'ente locale in caso di perdite delle società partecipate.

Dato atto che nel rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, è stato regolarmente accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di Euro 531.421,36 a titolo di Fondo Perdite Società Partecipate ed in particolare Euro 144.223,57 per la copertura di perdite relative alla società partecipata SA.CAL S.p.A.

Visto che:

- l'organo assembleare della società, in data 27.05.2026 ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025, evidenziando un utile pari ad Euro 5.460.199,00 con perdite portate a nuovo pari ad Euro 12.208.268,00, specificando che la perdita residua relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2020 ammontante ad Euro 7.165.486,00 è stata sospesa e rinviata a norma dell'art. 6 del DL n. 23/2020;
- la medesima Assemblea dei soci in merito alla perdita residua dell'esercizio 2020 quantificata in Euro 7.165.486,00 sospesa ai sensi dell'art. 6 D.L. 23/2020, ha deliberato di assorbire tale importo utilizzando integralmente le riserve disponibili pari ad Euro 209.325,00, l'utile d'esercizio 2025 pari ad Euro 5.460.199,00 e di coprire la perdita residua pari ad Euro 1.495.962,00 "mediante versamento diretto, in conto copertura perdita, in favore della società da parte dei soci in proporzione alle azioni detenute o mediante corrispondente riduzione del Capitale sociale";

Considerato che il Comune di Lamezia Terme partecipa al Capitale della SA.CAL. S.p.a. con una quota di partecipazione pari al 2,86 % , per cui la quota di perdita di competenza dell'Ente ammonta a complessivi Euro 42.712,73, importo confermato dalla società partecipata che con propria nota, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 56657 del 13.07.2026, ha assegnato a tutti gli azionisti un termine di 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione per dare esecuzione alla delibera assembleare della società stessa del 27.05.2026 scegliendo tra il versamento diretto in denaro con bonifico, avente la causale "Versamento copertura perdita pro-quota – Delibera ass. 27.05.2026 -Socio Comune di Lamezia Terme", e la riduzione del Capitale sociale per perdite, senza nessuno esborso finanziario per il socio ma la conseguente e proporzionale diminuzione del numero di azioni detenute;

Visto che, per come si evince dal verbale a rogito del Notaio incaricato Rep. N. 6880/Racc. n. 5786, il Comune di Lamezia Terme ha optato per il versamento diretto in denaro per cui si rende necessario procedere allo svincolo proporzionale e all'utilizzo della corrispondente quota del fondo precedentemente accantonato, per un importo pari a Euro 42.712,73 al fine di dare copertura finanziaria agli impegni derivanti dal ripiano della perdita residua esercizio 2020 della società SACAL. S.p.A.;

Verificato che:

- l'importo richiesto di Euro 42.712,23 trova piena e capiente copertura nella quota accantonata del risultato di amministrazione specificamente destinata al "Fondo perdite società partecipate";
- e che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 sopra richiamata è stata effettuata la specifica variazione di bilancio;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in merito alle modalità di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del Responsabile di procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Visti e richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 di approvazione del "Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027", modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22.05.2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13.08.2026 ad oggetto "Approvazione del ripiano parziale delle perdite della società SA.CAL. S.p.a e conseguente utilizzo parziale della quota

accantonata del risultato di amministrazione al Fondo Perdite Società Partecipate (Art. 21, D. Lgs. n. 175/2016)."

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000."

Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica per come di seguito specificato:

Esercizio di riferimento	Scadenza	Importo
2026	14.08.2026	42.712,23

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamato:

di procedere all'impegno di Euro 42.712,23 sul piano dei conti 2.04.18.02.001 cap. 4611/0, anno 2026 Bilancio 2026-2028 e alla contestuale liquidazione a favore della società partecipata SA.CAL S.p.A. con accredito della somma suddetta sulle coordinate bancarie comunicate dalla società stessa con la nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 56657 del 13.07.2026 in allegato alla presente;

di trasmettere la presente all'Ufficio emissione mandati con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4° comma e 185 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013 ed è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Stefania Rocca

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2321 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 197 del 13/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4611	611	1	10	04	2	04	2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	42.712,73

a favore di:

Codice	Fornitore
6517	S.A.CAL.-S.P.A. SEDE C O AEROPORTO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
VERSAMENTO COPERTURA PERDITE PRO-QUOTA DELIBERA ASS. 27/05/26-SOCIO COMUNE DI LAMEZIA TERME

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5291	1	1-611-1	S.A.CAL.-S.P.A. SEDE C O AEROPORTO	42.712,73

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.